فصل الصداق كالثمن كعبد تختاره هي لا هو وضمانه وتلفه
واستحقاقه وتعييبه او بعضه كالمبيع وان وقع بقُلّةِ خلّ فإذا هي
خمرٌ فمثله وجاز بشورةٍ وعددٍ من كإبل او رقيق وصداقِ مثل
ولها الوسط حالّا وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان والإناث منه
ان أطلق ولا عُهدة وإلى الدخول ان عُلم او الميسرة ان كان مليًّا
وعلى هِبة العبد لفلان او يُعتِق أباها عنها او عن نفسه ووجَب
تسليمه ان تعيّن وإلا فلها منع نفسها وان معيبةً من الدخول
والوطء بعده والسفرِ الى تسليم ما حلّ لا بعد الوطء الا أن يُستحقّ
ولو لم يغرّها على الأظهر ومن بادَر أُجبر له الآخر ان بلغ الزوج
وامكن وطؤها وتُمهل سنةً ان اشترطت لتغربة او صِغرٍ والا بطَل
لا اكثر وللمرض والصغرِ المانعين للجماع وقدْرَ ما يهيّئ مثلُها أمْرَها
الا أن يحلف ليدخلنّ الليلة لا لحيض وان لم يجده أُجّل لإثبات
عُسرته ثلاثةَ أسابيع ثم تُلُوِّم بالنظر وعُمل بسنة وشهرٍ وفي
التلوّم لمن لا يُرجى وصُحّح وعدمه تاويلان ثم طُلّق عليه ووجَب
نصفُه لا في عيب وتقرّر بوطء وان حرُم وموتِ واحد وإقامةِ
سنة وصُدّقت في خلوة الاهتداء وان بمانع شرعيّ وفي نفيه وان
سفيهةً وأمةً والزائرُ منهما وان اقرّ به فقط أخذ ان كانت سفيهةً
وهل ان ادام الإقرارَ الرشيدةُ كذلك او إن أكذبت نفسَها تاويلان
وفسد ان نقص عن رُبع دينار او ثلاثةِ دراهم خالصةً او مقوَّم بهما
واتمّه ان دخل والا فإن لم يُتِمّه فُسخ او بما لا يُملك كخمر وحُرّ او
بإسقاطه او كقصاص او أبِق او دارِ فُلان او سمسرتِها او بعضُه
لأجل مجهول او لم يُقيّد الأجلُ او زاد على خمسين سنة او بمعيّن
بعيدٍ كخُراسانَ من الأنْدُلس وجاز كمصْر من المدينة لا بشرط